

EL CAMBIO DE POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS CON RELACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA*

Constantine V. Vaitsos

(Colombia)

A) EL ESCENARIO

A fines del decenio de 1960 y principios del actual, los países latinoamericanos se encontraron en una situación de muy alta participación de los inversionistas extranjeros en el sector manufacturero. En las industrias más dinámicas de este sector (que determinan la actual distribución del ingreso) predomina la participación extranjera. En el Brasil, de 500 grandes empresas manufactureras estudiadas a fines del decenio de 1960, 112 eran subsidiarias por empresas extranjeras que controlaban el 37 % de los activos totales de las empresas de la muestra.¹ En México, el promedio ponderado de la participación extranjera entre las empresas manufactureras con más de diez empleados aumentó de 37.5 % en 1962 a 44.7 % en 1970. En la América Central, la producción de las empresas extranjeras participantes en el sector manufacturero ascendió a cerca de 30 %² en 1968³ En la Argentina, más de la mitad de las ventas de las 50 principales empresas del país correspondieron en 1961-1966 a las subsidiarias de propiedad extranjera.⁴

Además, las subsidiarias extranjeras se concentran en industrias que impiden con altas barreras la entrada de nuevos productores. De una muestra levantada en Chile en los años sesenta entre las subsidiarias extranjeras más importantes se desprende que el 50 % tenía una posición

* Ensayo presentado a la Conferencia sobre Relaciones Económicas Recíprocas entre Estados Unidos y América Latina, Universidad de Texas, Austin, 1973 [versión al castellano de Eduardo L. Suárez].

¹ F. Fajnzylber, *Sistema industrial y exportación de manufacturas, análisis de la experiencia brasilera*, CEPAL, noviembre de 1970, p. 35.

² Las cifras correspondientes en partes seleccionadas del sector se ofrecen en el cuadro 1.

³ G. Rosenthal, "Algunos apuntes sobre el grado de participación de la inversión extranjera directa en el proceso de integración económica centroamericana", en K. H. Stanzick y H. H. Godoy, comps. *Inversiones extranjeras y transferencia de tecnología en América Latina*, ILDIS, Santiago, Chile, 1972, p. 343.

⁴ Aldo Ferrer, "El capital extranjero en la economía argentina", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, Núm. 150, abril-junio de 1971, p. 313.

de monopolio o de duopolio en el mercado nacional, y otro 36.4 % estaba operando en condiciones decisivas de oligopolio. Sólo el 13.6 % de las subsidiarias extranjeras de la muestra controlaba menos del 25 % del mercado local.⁵ En virtud de que *a)* las empresas extranjeras se concentran en las industrias dinámicas; *b)* de las altas barreras que impiden la entrada de productores nuevos; *c)* de la tasa de adquisición de empresas nacionales ya existentes, y *d)* de las restricciones que los gobiernos nacionales imponen a las importaciones, las actividades de las subsidiarias extranjeras en los mercados nacionales crecen a una tasa varias veces mayor que la del resto del sector manufacturero o de la del país en su conjunto.⁶

CUADRO 1

Tipo de Actividad	Participación extranjera ponderada	
	en 1962	en 1970
Productos de hule	100 %	100 %
Productos metálicos	42.6	67.6
Maquinaria eléctrica	100	100
Tabaco	17.7	84
Productos químicos industriales	80	77.8
Materiales de transporte	100	100
Textiles	5.8	7.9

FUENTE: Carlos Bazdresch Parada, "La política actual hacia la inversión extranjera directa", en *Comercio Exterior*, México, D. F., noviembre de 1972, p. 1012.

En el sector extractivo, la participación y contribución de los inversionistas extranjeros y las políticas de los gobiernos nacionales difieren tanto entre los países como por actividades. Por ejemplo, la industria petrolera venezolana está básicamente dominada por extranjeros (96 % de la inversión total) y su contribución directa ha sido fundamental para las exportaciones del país (92 %) y para sus ingresos fiscales (64 %), aunque no para el empleo (1 % de los ocupados).⁷ En México, esta industria ha estado en manos nacionales desde 1938 (y en fecha más reciente se nacionalizó la industria del azufre).⁸ Este hecho ha tenido efectos impor-

⁵ CORFO, "Comportamiento de las principales empresas industriales extranjeras acogidas al D.F.L. 258", Publicación Núm. 9-A/70, Santiago.

⁶ Véanse ejemplos de países en CORFO, *op. cit.*, y Fanjzylber, *op. cit.*

⁷ Rubén Sáder Pérez, "La inversión extranjera en el petróleo: reversión de concesiones y nacionalización de la industria petrolera en Venezuela", en Stanzick y Godoy, *op. cit.*

⁸ M. Wionczek, *El nacionalismo mexicano y la inversión extranjera*, Siglo XXI, México, 1967.

tantes (a través de la empresa estatal PEMEX) sobre el control mexicano y la asimilación de tecnología en industrias enlazadas hacia adelante (*forward linked industries*), como los productos petroquímicos primarios. En cambio, existe la situación contraria en las actividades petroleras enlazadas hacia adelante de Argentina. Ecuador, por ejemplo, tiene todavía como base de su desarrollo futuro la industria petrolera, dominada por extranjeros, aunque empiezan a aparecer signos de mayor control nacional. Chile ha empezado a depender de sus propios recursos en la extracción y comercialización del cobre, incluyendo la tecnología.

Desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, las actividades internacionales se están convirtiendo en un elemento cada vez más importante de sus operaciones globales, con las excepciones muy importantes de la producción de tecnología, la alta administración que controla las actividades mundiales, y la propiedad del capital social de las compañías y sus filiales. Estas tres áreas muestran no sólo la concentración nacional, sino además, en algunos casos (por ejemplo en la administración) hasta un control etnocéntrico.⁹ De acuerdo con una encuesta parcial de 200 de las principales empresas multinacionales norteamericanas, el 40 % de ellas mantenían más del 25 % de sus operaciones en el exterior. En el caso de 200 empresas con compañías matrices en el Reino Unido, Alemania Occidental, Japón, Holanda, Suiza, Suecia, Canadá, Francia e Italia, el 80 % de las mismas realizaba más del 25 % de sus actividades en el exterior.¹⁰ La proporción extranjera de las ventas globales está aumentando muy rápidamente, lo que tiene repercusiones importantes sobre el comportamiento y estrategia de las compañías. Por ejemplo, de 1955 a 1964 las ventas de las subsidiarias manufactureras de los Estados Unidos en el resto del mundo aumentaron 170 %, mientras que en el mercado interno sólo 50 %.¹¹

A pesar de noticias en contrario, a fines del decenio de 1960 América Latina continuó siendo una región importante para la extensión de las actividades de los inversionistas extranjeros en el sector manufacturero, con incrementos de magnitud comparable a los de la inversión extranjera en Europa y Canadá. La inversión extranjera en América Latina creció

⁹ Se encuentran datos sobre esto en C. V. Vaitos, "Employment and Foreign Direct Investments in Developing Countries: Some Notes and Figures", ensayo preparado para el Seminario sobre Tecnología y Empleo, Nueva Delhi, marzo de 1973, organizado por la Fundación Ford.

¹⁰ Cifras tomadas del gobierno de los Estados Unidos, *Congressional Record*, "Extension of Remarks", noviembre 15 de 1971, E 12199, citado por Gyorgy Adam en "Las corporaciones transnacionales en la década de los setenta", en *Comercio Exterior*, noviembre de 1972, p. 1038.

¹¹ Datos tomados de *Survey of Current Business*, citados por Celso Furtado en *Los Estados Unidos y el subdesarrollo de América Latina*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, abril de 1971. (Véase el cuadro 2.)

a tasas relativamente menores en los sectores del petróleo, la minería y la siderúrgica. En el cuadro 2 aparece la distribución por sectores y países de la inversión norteamericana directa.

CUADRO 2. *Tasas de crecimiento del valor en libros de la inversión directa norteamericana en el periodo, 1967-70**

	<i>Manufacturas</i>	<i>Petróleo</i>	<i>Minas y Fundiciones</i>
Repúblicas latinoamericanas	27.5 %	13 %	16 %
Canadá	24		
Primeros seis miembros de la CEE y Reino Unido	37		
Australia, Nueva Zelanda y Sud-áfrica		26.5	38

* Departamento de Comercio, *Survey of Current Business*; estudios preparados por David T. Devlin, "The International Investment Position of the United States: Developments in 1970", octubre de 1971.

La gran magnitud de la inversión extranjera en el sector manufacturero y extractivo de América Latina, y los importantes efectos de sus actividades en el campo político, económico y social de los países receptores, ha llenado la historia del Continente, desde los primeros años de la independencia, de acontecimientos políticos, económicos y militares que afectaron a los inversionistas extranjeros o se vieron afectados por ellos. A fines del decenio de 1960 y principios del actual, parecen estar en formación algunas características y tendencias (con ciertos retardos que podrían aparecer como excepciones o diferencias) en las políticas de los gobiernos nacionales, relativas a los inversionistas extranjeros, a pesar de las diferencias políticas y económicas que existen en el continente "balcanizado", y de las características peculiares de sectores e industrias. Sin embargo, los escépticos hacen notar que las "tendencias" siempre se han invertido en América Latina, en el pasado.

En este ensayo exploraremos las causas de estas tendencias y luego las definiremos. Por ahora sólo es necesario observar que tales tendencias implican una intervención y control crecientes de algunas o todas las actividades de los inversionistas extranjeros en los países receptores, con variantes que dependen del grado de novedad de una actividad, ya sea en cuanto a las operaciones de una empresa en cierto país, o en cuanto

a la entrada del país a un campo de actividad particular (por ejemplo, el petróleo es una actividad antigua en Venezuela, pero nueva en Ecuador). Debe entenderse que estas tendencias incluyen una base técnica avanzada y una base política, y que no constituyen meras “reacciones emocionales” o “polémicas” contra la presencia de inversionistas extranjeros, como se han interpretado en algunos casos¹² (en los años sesenta, los legisladores del estado de Montana se quejaron de que los administradores neoyorquinos de la Anaconda estaban tratando a este estado como a una colonia).¹³

Estas tendencias hacia la intervención y control (parcial o total) crecientes de los gobiernos nacionales sobre las actividades de las empresas filiales extranjeras contradicen las conclusiones de la teoría económica tradicional. Además, debilitan los argumentos de algunos de los más decididos partidarios de las actividades de las empresas multinacionales, quienes sostienen que los recursos de capital, tecnología y administración extranjeros constituyen una parte esencial de la inversión extranjera directa, y que a los países pobres no les conviene limitar o restringir su libre entrada.

Se ha establecido una analogía entre lo que se ha llamado el “imperialismo del libre comercio” del siglo XIX (que implicó, por ejemplo, la destrucción de actividades nacionales como la industria textil de la India en aras de la ventaja comparativa de Gran Bretaña) y el “imperialismo de la libre inversión”, que en el periodo de la posguerra ha promovido y justificado el pensamiento y las empresas que tienen su base principalmente en los Estados Unidos.¹⁴ Debemos recordar también que las “leyes” económicas (expresadas con un razonamiento profesional impecable) no sólo han servido “para despersonalizar [y] crear un sistema determinado donde se absuelve a todos de *toda* responsabilidad, sino que también se han utilizado para probar la existencia de una armonía de intereses”.¹⁵ Pero lo cierto es que en los mercados mundiales imperfectos (cuyos productores y promotores son las empresas multinacionales que venden insumos colectivos), donde existen barreras comerciales y de otras clases, además de políticas gubernamentales (algunas muy perjudiciales para los

¹² “How Will Multinational Firms React to the Andean Pact’s Decision 24”, en *Inter-American Economic Affairs*, otoño de 1971, p. 57.

¹³ Citado por Carlos F. Díaz Alejandro, “The Future of Direct Foreign Investments in Latin America”, ensayo para discusión Núm. 131, Centro de Crecimiento Económico, Universidad de Yale, diciembre de 1971, p. 15.

¹⁴ E. T. Penrose, “The State and Multinational Enterprises in Less Developed Countries”, en J. H. Dunning, *The Multinational Enterprise*, George Allen & Unwin Ltd., Londres, 1971, p. 233.

¹⁵ T. Balogh, “Fact & Fancy in International Economic Relations”, en *World Development*, Vol. 1, Nos. 1 y 2, Oxford, febrero de 1973, p. 76.

países que las imponen), donde predominan en el mercado las empresas oligopólicas y las multinacionales interconectadas, donde los conocimientos de la producción son costosos y están distribuidos en forma no equitativa, ya que se crean y se intercambian en condiciones intrínsecamente imperfectas, "...no hay ninguna mano invisible que asegure a todos los países el logro óptimo de la ventaja comparativa dinámica, ya no digamos la distribución equitativa de los beneficios [resultantes]".¹⁶

A fines del decenio de 1960 y principios del actual, algunos funcionarios y asesores públicos del más alto nivel de América Latina estaban poniendo seriamente en duda la contribución de la inversión extranjera directa (por lo menos en el sector manufacturero y el de servicios) al proceso de desarrollo. Se ha observado que "...éste ya no es un juego de intelectuales sino una creencia firme que se está cimentando en el terreno de la política económica oficial y privada".¹⁷ Algunas estimaciones burdas, pero significativas, indican que para aumentar el producto interno bruto (que no debe confundirse con el producto nacional bruto) de América Latina en sólo 1 %, dadas las relaciones actuales de capital-producto y las otras condiciones existentes, se requeriría una corriente *adicional* de capital igual aproximadamente a dos veces y media el monto de la inversión extranjera recibida por la región durante el periodo 1966-1969.¹⁸ Si estimásemos los aumentos porcentuales del producto nacional bruto, la contribución extranjera sería mucho menor, en virtud de los pagos efectuados a los factores de producción extranjeros. Si además hiciésemos estas estimaciones en términos de los equivalentes a precios internacionales, o si considerásemos los efectos sobre la distribución, la contribución de la inversión extranjera sería aún menor.

Otro dato que señala el efecto de la inversión extranjera es el siguiente: a pesar de la destacada posición que ocupan las empresas norteamericanas en el sector manufacturero de América Latina, todas sus inversiones tuvieron en 1966 un efecto de ingreso directo de apenas 2 % del PNB latinoamericano¹⁹ (esta cifra no incluye los efectos de genera-

¹⁶ J. H. Dunning, "Multinational Enterprises and Trade Flows in Less Developed Countries", ensayo presentado a la Conferencia de Cambridge sobre el Desarrollo, 1972, OSC/C72/10, p. 3.

¹⁷ *Business Latin America*, 11 de enero de 1973, p. 10.

¹⁸ Ricardo Ffrench Davis, "La inversión extranjera en la América Latina: tendencias recientes y perspectivas", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, enero-marzo de 1973, p. 183.

¹⁹ En 1966, el total de las ventas de las subsidiarias manufactureras norteamericanas representaron aproximadamente el 7 % del PNB total de los países de la región. Cerca del 60 % de estas ventas fueron compras de bienes y servicios, el 8.6 % fueron beneficios enviados, y algunos puntos de porcentaje adicionales fueron pagos al personal extranjero y otros honorarios remitidos al exterior. Así pues, menos del 30 % del valor de las ventas se tradujo en efectos de ingreso directos, o sea un equivalente de cerca del 2 % menos que el 30 % del 7 % del PNB

ción de ingresos resultantes de las compras de bienes y servicios en las economías nacionales). Estos efectos de ingreso no implican, obviamente, ganancias de ingresos netos para los países receptores, si los bienes y servicios se valúan en términos de los equivalentes internacionales. Podrían implicar una redistribución de ingreso, más bien que efectos de generación de ingreso, y en algunos casos podrían incluir pérdidas netas de ingresos para los países receptores. Por ejemplo, algunos estudios inéditos realizados por la OCDE sobre la industria automotriz indican que en varias ocasiones los componentes importados provenientes de compañías matrices para su ensamblado por empresas filiales en los países en desarrollo alcanzaron precios mayores que los del producto terminado en el mercado mundial. De igual modo, una investigación realizada en el sector de los productos farmacéuticos de Colombia indicó que, en más del 40 % de esa industria, por cada dólar ganado por la economía local, en términos de valor agregado nacional total, los inversionistas extranjeros remitían más de un dólar y medio en la forma de ingreso a través de diversos canales.²⁰

Las cifras anteriores se refieren a los efectos de ingresos directos. Tales conclusiones y razones (algunas de las cuales encontraremos de nuevo más adelante) han llevado a algunos economistas latinoamericanos a la conclusión de que, en términos de los efectos globales, "...el capital extranjero no puede desempeñar, no debe desempeñar, y no ha desempeñado, un papel decisivo en el desarrollo latinoamericano".²¹ En algunas regiones específicas, donde las compañías extranjeras tienen una ventaja absoluta sobre las empresas nacionales, podrían negociarse inversiones directas en condiciones diferentes, y lo que es más importante: podrían comprarse insumos o servicios extranjeros de importancia fundamental con una distribución diferente del capital social. Ésta es la lección que dejan las negociaciones del gobierno de Allende con la industria automotriz extranjera, así como las relaciones económicas establecidas recientemente entre empresas multinacionales de Estados Unidos y Europa por una parte y los países socialistas de Europa Oriental y China por la otra. Mientras puedan obtenerse beneficios mediante el acceso a mercados atrayentes, el tratamiento acordado a la inversión extranjera, o aun la ausencia de tal inversión, podría ser algo secundario.

agregado. Cálculos basados en datos recopilados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos que aparecen en H. K. May, "The Effects of United States and Other Foreign Investment in Latin America", *Consejo para América Latina*, enero de 1970.

²⁰ C. V. Vaitos, "Transfer of Resources and Preservations of Monopoly Rents", Centro de Asuntos Internacionales, Universidad de Harvard, Informe de Desarrollo Económico 168, 1970, p. 64.

²¹ R. French Davis, *op. cit.*, p. 184.

Debido a su tamaño, y en particular a la acumulación de capital humano y de conocimientos productivos, las empresas multinacionales tienen ciertas ventajas características que pueden imputarse al conjunto de la organización antes que a actividades específicas de una filial o subsidiaria. Tales actividades incluyen “la capacidad para atraer y distribuir personal altamente calificado, canales de compra y redes de distribución de alcance mundial, una reputación financiera que puede utilizarse para obtener grandes cantidades de capital, y acceso inmediato al inventario de investigación y desarrollo experimental de la compañía matriz, ya acumulado y en expansión continua”.²² No hay razón para que los países receptores sólo puedan obtener estas ventajas a través de la inversión directa. A pesar de opiniones en contrario,²³ ni la eficiencia a nivel mundial, ni —lo que es más importante— una distribución más igualitaria de los beneficios, han de obtenerse necesariamente sobre la base de una planeación mundial a nivel industrial realizada por unas pocas empresas. Tales resultados podrían obtenerse mediante la participación consciente de los países y la selección de sus propios organismos decisorios (gobiernos y empresas nacionales) entre las oportunidades que ofrece la economía mundial.²⁴ Además, como demuestra la historia de los países desarrollados²⁵ y en desarrollo, las políticas gubernamentales no se basan solamente en consideraciones de la eficiencia a nivel mundial. Incluyen, por el contrario, “metas nacionales de *eficiencia* (uso eficaz de los recursos nacionales para lograr el crecimiento económico), *equidad* (distribución aceptable de los beneficios del progreso económico internacional [y nacional]), *participación* (intervención de todos los países en la decisión de la estructura del sistema mundial y de su lugar dentro de la misma), y *autonomía* (independencia suficiente para permitir una diversidad conveniente)”.²⁶

De acuerdo con las consideraciones anteriores, los gobiernos latinoamericanos principiaron a mostrar a fines del decenio de 1960 y principios del actual algunas tendencias nuevas en su tratamiento de la inversión

²² Peter P. Gabriel, “The Multinational Corporation on the Defensive (if Not at Bay)”, en *Fortune*, enero de 1972, p. 120.

²³ George Ball, “Cosmocorp: The Importance of Being Stateless”, en *Columbia Journal of World Business*, noviembre-diciembre de 1967, pp. 25-30.

²⁴ Penrose, *op. cit.*, p. 238.

²⁵ Las políticas restrictivas de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido sobre los flujos de inversión directa en el extranjero a fines del decenio de 1960, las del gobierno de Japón sobre las entradas de capital en los años cincuenta y sesenta, y las restricciones comerciales y las maniobras monetarias internacionales del gobierno norteamericano a principios del decenio en curso, no pueden explicarse de acuerdo con una eficiencia de asignación de los recursos a nivel mundial.

²⁶ J. Behrman, “Alternative Approaches to Controlling the Multinational Enterprise” mimeografiado, Universidad de Carolina del Norte, noviembre de 1972.

extranjera directa. Estas tendencias responden a múltiples causas. Trataremos de agruparlas en las siguientes tres categorías generales interrelacionadas:

- 1) Factores externos y tendencias de la economía mundial;
- 2) Nuevos sectores sociales en el centro de las decisiones nacionales, económicas y políticas, y cambios de las prioridades internas; y
- 3) Mayores conocimientos acerca de las operaciones, efectos y tratamiento de la inversión extranjera directa.

En seguida describiremos brevemente cada uno de estos factores causales generales.

B) FACTORES EXTERNOS Y TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

1) *Cambios del poder económico relativo (en particular de los Estados Unidos) en la economía mundial*

A fines del decenio de 1950 y principios del siguiente, la participación de la inversión directa de los Estados Unidos en América Latina superaba ampliamente a la del resto del mundo industrializado. En consecuencia, las posibilidades de obtención de capital, tecnología y habilidades empresariales extranjeras, así como el resentimiento contra el poder hegemónico extranjero, en lo económico y lo político, se concentraban en los Estados Unidos. A mediados y fines del decenio de 1960, una vez terminada la recuperación de la guerra y cuando ya había avanzado mucho la expansión de las economías de Europa Occidental y Japón, se abrieron oportunidades nuevas para la diversificación de las relaciones económicas (se ha observado,²⁷ en lo que toca a la inversión extranjera, que los sudcoreanos contemplan a los inversionistas norteamericanos en forma similar a como los latinoamericanos contemplan a los japoneses, debido a la historia económica de ambas regiones).

Hasta 1966, la inversión directa europea en Colombia representaba el 16.7 % del total, mientras que en el periodo 1967-70 aumentó al 25.4 % con una disminución correspondiente mucho más elevada de los inversionistas norteamericanos.²⁸ De igual modo, en 1959 las inversiones norteamericanas directas en Centroamérica representaban el 90 % del

²⁷ B. Cohen, de la Universidad de Yale, que ha hecho investigaciones en esta área.

²⁸ Citado por C. V. Vaitsos, *Income Generation & Income Distribution in the Foreign Investment Model*, próxima publicación de Oxford Press y Fondo de Cultura Económica.

total. Diez años más tarde, la participación norteamericana global había bajado al 80 %.²⁹ En materia de comercio, los Estados Unidos compraron en 1952 el 49 % de las exportaciones latinoamericanas, proporción que bajó a 42 % en 1958 y a 34 % en 1968.³⁰ Además, países como Venezuela (a principios de 1972) dieron por terminados sus tratados comerciales especiales con los Estados Unidos.

Tanto en lo que se refiere a la negociación de inversiones individuales, como a la introducción de políticas gubernamentales globales, los países receptores tienen ahora opciones mucho mejores que diez años atrás. Además, la amenaza de represalias por parte de grupos de inversionistas extranjeros tendientes a impedir cambios de las políticas gubernamentales son ahora menos verosímiles. Así ocurrió con la amenaza de un bloqueo (que no se llevó a cabo) formulada por inversionistas norteamericanos, representados por el Consejo para América Latina, que pretendía impedir la aprobación de la Decisión 24 del Pacto Andino. Los países latinoamericanos están entrando por fin a la comunidad mundial, vendiendo cobre a Europa y Asia, harina de pescado a China; obteniendo tecnología y maquinaria de Japón y Checoslovaquia, etc. (En 1951, la prensa chilena recibió con entusiasmo el acuerdo celebrado por el gobierno de Chile con el de Estados Unidos para que sólo vendiera el 80 % del cobre chileno en el mercado norteamericano, y proclamó que Chile había “declarado su independencia”).³¹

2) *Efectos de demostración sobre las políticas relativas a la inversión extranjera directa*

En mayo de 1971, algunos representantes de compañías petroleras comparaban la última confrontación de las relaciones existentes entre los intereses petroleros extranjeros y los países productores con el fin de la época del colonialismo en la esfera política.³² Pocos meses después, una publicación norteamericana³³ comentaba que “. . . A menos que se modifi-

²⁹ En 1959, sólo el 3.8 % de la inversión extranjera se realizó en el sector manufacturero, mientras que en 1969 ascendió al 31.0 %. Véase a G. Rosenthal, *op. cit.*, p. 339.

³⁰ Carlos Díaz Alejandro, *op. cit.*, p. 3.

³¹ Guido Serrano, “American Investment in Chilean Copper Mines: A Case Study in Nationalization”, ensayo presentado al XXVII Seminario de Estudio sobre “La Empresa Multinacional y la Estrategia de Desarrollo”, Instituto de Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex, junio de 1972.

³² *Middle East Economy Survey*, 6 de agosto de 1971.

³³ *Fortune*, agosto de 1971, p. 115, citado por José Antonio Mayobre en “Política sobre inversión extranjera y materia de recursos naturales: el régimen del petróleo y su futuro”, en Karl-Heinz-Stanzik, *op. cit.*, p. 286.

que inesperadamente la tendencia, es muy probable que casi la totalidad de las subsidiarias extranjeras de las compañías petroleras internacionales que operan en África del Norte y el Medio Oriente sean nacionalizadas para fines del decenio de 1970 o principios del siguiente". Otras publicaciones hicieron comentarios semejantes,³⁴ teniendo en mente la terminación de los contratos iraníes en 1979, que podrían significar una terminación similar de las concesiones existentes en el resto del Oriente Medio, a pesar de que algunas de ellas se extienden hasta más allá del año 2000. Tales acontecimientos influirán seguramente en la estrategia venezolana relativa a la industria petrolera cuando termine, en 1983, la mayoría de sus concesiones, y se aplique la "Ley de Reversión" aprobada por el Congreso venezolano en 1971. La experiencia anterior y las políticas actuales de la OPEP tenderán a afectar también la actitud de Ecuador, el último de los países latinoamericanos que ha entrado a la industria petrolera, tanto por lo que se refiere a sus relaciones con los inversionistas extranjeros como al desarrollo de la capacidad técnica nacional. En realidad, Ecuador dio en 4 o 5 años muchos de los pasos que costaron a otros países muchos más años de lucha en la primera mitad del siglo. Estos pasos pueden resumirse así: primero, la excitación y aceptación abierta de las compañías petroleras extranjeras; luego, los escándalos suscitados por la forma en que algunas de las compañías extranjeras obtuvieron sus concesiones;³⁵ y por último, las primeras renegociaciones de los contratos iniciales que introdujeron, además de algunas formas de cláusulas de reversión de tierras no utilizadas, elementos novedosos tales como el depósito de las divisas ganadas en el Banco Central y la participación en el transporte en tanques.³⁶

Los adelantos logrados por la OPEP influirán en la evolución de la CIPEC, tomando en cuenta las diferencias industriales que existen entre el petróleo y el cobre. En la última reunión de la CIPEC celebrada en Santiago, se acordó establecer contactos permanentes con la OPEP. Además, se aprobó que "... todo acto que inhiba... el ejercicio del derecho soberano de los países a disponer libremente de sus recursos naturales, para alcanzar su desarrollo, constituye una agresión económica", y se

³⁴ *The Economist*, 31 de julio de 1971, p. 51.

³⁵ De acuerdo con la publicación *El festín del petróleo*, la Ada Oil Company de Houston (un consorcio de siete compañías) adquirió ilegalmente derechos de concesión a través de "prestanombres" locales, dos de los cuales no existían, mientras que otros dos eran sirvientes y uno más era un chofer. *The New York Times*, 20 de noviembre de 1972, relató en un artículo un escándalo en el que estaba involucrada otra compañía de propiedad norteamericana, Minas y Petróleos.

³⁶ *Business Latin America*, 6 de julio de 1972, pp. 215-6.

llegó al acuerdo de que “los actos que no reconozcan la jurisdicción exclusiva de los tribunales del país que nacionalice activos extranjeros ... constituyen una violación de la soberanía de ese país ...”. Se comentaron ambas decisiones en el sentido de que establecen bases para el progreso de la jurisdicción del derecho internacional.³⁷

En el sector manufacturero, los efectos de demostración provienen del interior de América Latina. Antes incluyeron conceptos como el de “mexicanización” o el de “chilenización”. Recientemente han surgido efectos de demostración importantes al aprobarse la Decisión 24 del Pacto Andino en 1970; se encuentran disposiciones similares relativas a la comercialización de la tecnología en Argentina, en la Ley No. 19.231 de 1971,³⁸ y en la ley mexicana de 1972³⁹ sobre este campo y otros aspectos de la inversión extranjera que se encuentran en estudio. Existen también semejanzas importantes entre la Decisión 24 y las propuestas de William Dumas, Secretario General de la Asociación Caribeña de Libre Comercio.⁴⁰

Varias de las disposiciones de la Decisión 24 (por lo menos en el campo de las importaciones de tecnología) reflejan principios económicos y legales que han existido por más de 60 años en la legislación antimonopólica o *antitrust* de los países industrializados, en particular en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta fines del decenio de 1960 América Latina había prestado relativamente poca atención al entendimiento del mecanismo y los efectos de la inversión directa extranjera en el sector manufacturero. En los años cincuenta y sesenta, en el Tratado de Montevideo que creó la ALALC, en las operaciones del Mercado Común Centroamericano, y aun dentro de la CEPAL, las preocupaciones se limitaron básicamente a la “necesidad de inducir la inversión directa extranjera para acelerar la tasa de desarrollo de América Latina”.⁴¹ Sólo a fines del decenio de 1960 surgió la preocupación general y oficial por los efectos de la inversión extranjera en las manufacturas, es decir,

... los participantes están plenamente conscientes de los problemas graves que afectan a la región ... los que incluyen el empleo del capital extranjero y la tecnología importada en condiciones a menudo poco favorables en cuanto a sus costos y características ... Por esta razón ...

³⁷ *El Mercurio*, 2 de diciembre de 1972.

³⁸ Jorge Rubinstein analiza las semejanzas existentes entre la Decisión 24 del Pacto Andino y la ley argentina en “El reciente régimen jurídico argentino de nacionalidad de sociedades y transferencia de tecnología”, mimeografiado, 1972.

³⁹ *Comercio Exterior*, noviembre de 1972, pp. 1009-1011.

⁴⁰ Véase su obra *From Carifta to Caribbean Community*, Georgetown, Guyana, 1972.

⁴¹ CEPAL, “La cooperación internacional en la política de desarrollo latinoamericano”, Santiago, 1954, p. 16, citado por R. French Davis, *op. cit.*, p. 182.

reconocemos la importancia de las normas que regulan la inversión extranjera y la importación de tecnología para que respondan a los intereses de ... los países receptores.⁴²

3) *Presiones económicas y de otras clases ejercidas por los inversionistas extranjeros interesados*

Los países latinoamericanos tienen una larga experiencia en el sentido de que en la mayoría de los casos, cuando alguno de ellos trató de modificar a su favor las condiciones de operación de una industria extractiva, se inician campañas intensas de propaganda, surge la resistencia en los círculos bancarios extranjeros, y se trata de distorsionar la imagen del gobierno y del país, todo lo cual ha producido un clima de cooperación extranjera contrario al desarrollo nacional.⁴³

A menudo se añaden importantes presiones políticas a estas presiones económicas.⁴⁴

En las industrias extractivas, en vista de sus características especiales, el ejercicio del poder económico externo se concentra básicamente en el área del acceso a mercados extranjeros⁴⁵ y del financiamiento.⁴⁶ En el sector de las manufacturas, que se ha caracterizado por la sustitución de importaciones y ha proporcionado relativamente un financiamiento externo exiguo (véase las cifras de la sección siguiente), las presiones económicas externas han sido menos sutiles, y aparentemente menos eficaces, o aun contraproducentes para los intereses extranjeros en comparación con la experiencia del sector extractivo. Dado que la fuerza principal de negociación (el acceso al mercado nacional) se encuentra en las manos del gobierno nacional, y en vista de que a menudo se podían encontrar fuentes alternativas del tipo de tecnología requerido, la presión extranjera ha recordado a la de los periodos anteriores, en sustancia si no es que en la forma. Tales presiones asumen las formas siguientes: a) el "terrorismo económico" abierto, como llamó Jorge Valencia Jaramillo, ex Ministro de Desarrollo de Colombia, a las amenazas contenidas en una

⁴² Tomado de la declaración conjunta que aparece en las minutas de la Reunión de Instalación de la Comisión Mixta Andino-Mexicana, 15 de diciembre de 1972.

⁴³ Mayobre, *op. cit.*, p. 278.

⁴⁴ Carlos Díaz Alejandro hace un análisis breve y claro de esta cuestión en "Direct Foreign Investment in Latin America", en C. P. Kindleberger, *The International Corporation*, M.I.T. Press, 1970, pp. 319 ss.

⁴⁵ Irán (1951), Irak (1972), Argelia (1972), Chile (1972 y 1973).

⁴⁶ En el discurso del Presidente del Banco Central de Chile, octubre de 1971, Seminario de ILDIS-FLACSO sobre inversión extranjera e importación de tecnología en América Latina se describe la situación del crédito comercial externo a corto plazo utilizado por las compañías del cobre chileno y por el resto de la economía (incluyendo a los proveedores de crédito), y el conflicto con la Anaconda y la Kenecott.

carta enviada en 1971 al Presidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero, por los representantes del Consejo de América Latina, tratando de minar la aprobación de la Decisión 24 del Pacto Andino;⁴⁷ b) el envío de misiones de expertos legales extranjeros a América Latina para que “obtenan la modificación o eliminación de proyectos legislativos” que afecten negativamente los intereses de empresas extranjeras;⁴⁸ c) el soborno directo, como ocurrió con los intentos que se hicieron en varios países latinoamericanos para modificar las leyes vigentes sobre patentes y marcas registradas, y d) la presión política solicitada de los representantes del gobierno de los inversionistas extranjeros,⁴⁹ o ejercida por ellos,⁵⁰ para la solución de problemas empresariales específicos surgidos en el país receptor.

A la inversa de lo que ocurrió con las presiones económicas ejercidas en el caso del sector extractivo (que impidieron o volvieron muy costosa la acción del gobierno en América Latina), las presiones del sector manufacturero, gracias a la posición de negociación más débil de los intereses extranjeros, han producido a menudo resultados contraproducentes para los objetivos perseguidos por las empresas extranjeras.⁵¹

C) NUEVOS SECTORES SOCIALES Y PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE DECISIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA

Para entender las políticas relativas a la inversión extranjera, ya sea directa (como la legislación explícita referente a las operaciones de las em-

⁴⁷ El texto de esta carta de contenido increíble, y un comentario, se encuentran en M. S. Wionczek, “La Reacción Norteamericana ante el Tratado Común a los Capitales Extranjeros en el Grupo Andino”, en *Comercio Exterior*, mayo de 1971, pp. 406-8.

⁴⁸ *La Prensa*, de Lima, informó acerca de las decisiones de ejecutivos empresariales pertenecientes al Consejo para América Latina tomadas en una reunión celebrada este año.

⁴⁹ En 1955, la intención del gobierno peruano de reorganizar su industria telefónica hizo que la ITR se apresurara a pedir al Secretario de Estado Dean Rusk y al Subsecretario Lincoln Gordon “la intervención del Departamento de Estado al nivel político más alto ... y también la del Embajador de los Estados Unidos en Perú ...” El gobierno peruano reveló el texto del telegrama enviado por la ITR, publicado en *Expreso*, 8 de diciembre de 1972.

⁵⁰ En 1970, la intención de Colombia de estructurar su legislación de patentes hizo que cuatro embajadores de países industrializados se apresuraran a visitar conjuntamente al entonces Presidente Carlos Lleras Restrepo para protestar contra cualquier modificación a la legislación existente.

⁵¹ Al parecer, ningún factor externo pudo robustecer más el apoyo nacional a las políticas recientes del presidente Luis Echeverría sobre las inversiones extranjeras en México que los comentarios adversos formulados el 12 de octubre de 1972 por el Embajador norteamericano en México, R. H. McBride. Véase el número de octubre de 1972 de *Comercio Exterior* dedicado por entero a esta cuestión. De igual modo, las presiones ejercidas por el Consejo para América Latina contra la Decisión 24 del Pacto Andino tuvo efectos contraproducentes. Véase *The Economist*, enero de 1971.

presas extranjeras) o indirecta (como los aranceles, la legislación anti-monopólica, etc.), necesitamos observar desde un punto de vista no económico que tales políticas no son autónomas, sino que están sujetas a influencias y presiones continuas. En consecuencia, "...una teoría adecuada de la inversión extranjera debe ... integrarse en una teoría política de las fuentes de la política económica".⁵²

En América Latina, las políticas de esta área no se pueden separar de la presencia preponderante de las empresas extranjeras en los países receptores (véanse detalles en la Sección A). Tales empresas están relacionadas íntimamente con las fuerzas del poder político interno;⁵³ han establecido estructuras complejas de relaciones con grupos nacionales que tengan intereses asociados o comunes; afectan, en forma directa o indirecta, la distribución del ingreso y la asignación de recursos; y en general pueden influir en los asuntos de los estados.⁵⁴

En la última mitad del decenio de 1960 y a principios del decenio de 1970, ocurrieron en América Latina tres cambios importantes, todos los cuales tuvieron repercusiones políticas significativas e influyeron en las políticas relativas a las inversiones extranjeras. El primero fue el surgimiento de nuevos sectores sociales en los centros del poder político de algunos países. Estos sectores no están ligados directamente con los grupos anteriormente gobernantes, cuyo apoyo, intereses y comportamiento recibían, en una u otra forma, la influencia de las compañías extranjeras. Estas fuerzas políticas nuevas se afirmaron a través del proceso electoral (Chile en 1970) o a través de los militares (Perú después de 1968 y Bolivia durante el gobierno de Torres). En otras partes también se expresó desagrado masivo por las condiciones existentes, el que influyó en el comportamiento político, como ocurrió en las elecciones de 1970 en Colombia y recientemente en Argentina.

Es también importante el hecho de que algunos grupos empresariales nacionales de estrato superior (como los industriales antioqueños de Colombia) empezaron a generar intereses económicos fuertes, y hasta cierto punto independientes, que entraban en conflicto con las operaciones de las empresas extranjeras, o se veían amenazados por ellas, en materia del acceso a los mercados, al crédito, etc., o aun en lo relativo a su mera supervivencia, dada la alta tasa de adquisiciones de las empresas extran-

⁵² P. Streeten, "Costs and Benefits of Multinational Enterprises in Less Developed Countries", en J. H. Dunning, comp. *op. cit.*, p. 245.

⁵³ Rubén Sáder Pérez, *op. cit.*, hace algunas referencias al financiamiento de las campañas políticas por parte de compañías extranjeras que operan en Venezuela.

⁵⁴ Aldo Ferrer, *op. cit.*, particularmente pp. 157 y 169.

jetas (las adquisiciones de empresas nacionales se convirtieron en la señal del "éxito" de las empresas multinacionales que suscitó la ira de los intereses y gobiernos nacionales, no sólo en México, Colombia y otras partes de América Latina, sino también en Canadá, Australia, etc.). Estos grupos económicos nacionales selectos deben separarse de aquellos cuya existencia y prosperidad dependen de su afiliación a empresas extranjeras como sus proveedores o clientes, o como sus abogados, banqueros, "prestanombres", etc. Estos últimos han sido tradicionalmente los principales defensores nacionales de los intereses de las empresas extranjeras y los más acerbos críticos de todo cambio de las políticas gubernamentales que afectan negativamente a tales empresas.⁵⁵

Todo este desarrollo político-económico significó que el nuevo sector, que ascendía en los centros de poder, se mostrara menos condescendiente que sus antecesores a los intereses y presiones de las empresas extranjeras que operan en sus países.

El segundo factor causal importante, de tipo politicoeconómico, fue la preocupación por la persistencia de las grandes desigualdades de los niveles de ingreso y de vida existentes en la América Latina. El crecimiento económico no ha resuelto los problemas del empleo ni de la distribución equitativa; en algunos casos los ha agravado (en el Brasil, a pesar de una elevada tasa de crecimiento sostenido, acompañada de una enorme entrada de inversión extranjera, el 60 % de la población activa, sin incluir a los desempleados, tenía en 1971 un ingreso mensual menor de 40 dólares, considerado por el gobierno como un "salario de hambre").⁵⁶ En virtud de que las empresas extranjeras se concentran en los sectores más dinámicos (dada la distribución del ingreso existente), y en general producen para los consumidores de ingresos altos, cuyas necesidades estimulan, empezó a ponerse en duda su importancia y su contribución al proceso de desarrollo global de un país.

Además, a fines del decenio de 1960 y principios del actual, los gobiernos introdujeron algunas prioridades nuevas con un alto contenido social (por ejemplo, nutrición, salud, vivienda para los pobres, proyectos del sector público intensivos en trabajo) que significaron compromisos de

⁵⁵ Puede hacerse un estudio interesante que compare los grupos de industriales nacionalistas de Antioquía con los de otros colombianos afiliados a intereses extranjeros en Bogotá y Cali, para encontrar un factor importante que se encuentra detrás del debate que se libra en ese país por causa de las actitudes hacia los inversionistas extranjeros. Una indicación del conflicto existente fue el cambio ocurrido en la presidencia de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) tras de la aprobación de la Decisión 24 del Pacto Andino.

⁵⁶ Información de *O Cruzeiro*, citada por International Press Service, Río de Janeiro, noviembre de 1972.

política como alternativa a la preocupación exclusiva con el crecimiento (México con el gobierno de Echeverría, Chile bajo Allende). Otros gobiernos crearon nuevas dependencias federales (por ejemplo, la Central de Medicamentos y el Instituto Nacional de la Nutrición en el Brasil). Por ahora aparece muy limitada, si no es que nula, la participación de las empresas multinacionales en la realización de estos objetivos; por lo tanto, permanecen fuera del centro de las prioridades políticas y sociales en los países latinoamericanos que están experimentando tales cambios. Cuando las empresas extranjeras han participado en estos programas, ocasionalmente distorsionaron los objetivos iniciales de los gobiernos. Por ejemplo, algunas compañías pensaron que el programa de distribución de productos médicos subsidiados, a través de la Central de Medicamentos (CEME) del Brasil, tenía algún "... valor de promoción, porque CEME difundía productos que llevaban la marca del productor".⁵⁷

Un tercer cambio politicoeconómico importante, que ocurrió en la América Latina a fines del decenio de 1969, fue el surgimiento de un tipo de nacionalismo distinto del que caracterizó a la estrategia de sustitución de importaciones de los años cincuenta y sesenta como el camino del desarrollo. La forma en que la América Latina buscó la sustitución de importaciones en ese periodo significó la aplicación de una protección excesivamente elevada que condujo a actividades ineficientes, a la acentuación de las desigualdades del ingreso y a la limitación de industrias eficientes conectadas hacia adelante y de las actividades de exportación. Significó también una aplicación distorsionada del argumento de la industria en estado de infancia, donde se consideró como "infantes" a las subsidiarias de la General Motors, de ICI, Mitsubhishi, Philips, etcétera.

El nacionalismo no es sólo un bien de consumo, que ofrezca ingreso psicológico, como pretenden algunos economistas.⁵⁸ Tampoco es una "reacción emotiva irracional, una polémica"; su expresión en la política económica no es "un accidente histórico", ni se debe a la influencia de "intelectuales y marxistas de izquierda",⁵⁹ como afirman a menudo los dirigentes empresariales refiriéndose a los países en desarrollo.⁶⁰ En muchos sentidos, el nacionalismo puede ser un bien de producción importante que

⁵⁷ *Business Latin America*, 21 de noviembre de 1972, p. 349.

⁵⁸ H. Johnson, "A Theoretical Model of Economic Nationalism in New and Developing States", en *The Political Science Quarterly*, vol. LXXX, núm. 2 (junio de 1965), pp. 169-185.

⁵⁹ Véanse las declaraciones del ex banquero y ex Ministro de Finanzas de Venezuela Pedro Tinoco, en la reunión de 1972 del Consejo para América Latina, celebrada en Nueva York, que aparecieron en *La Prensa*, *op. cit.*

⁶⁰ Howard C. Petersen, "Ancom: An Andean Paradox", en *Columbia Journal of World Business*, agosto de 1972, vol. 4, pp. 29-33.

implica el desarrollo de capital humano nacional, de empresarios y compañías nacionales y de aptitudes nacionales para asimilar, adaptar o mejorar los conocimientos productivos en forma tal que se aprovechen al máximo las oportunidades que ofrezca la economía mundial. En este sentido, el nacionalismo no sólo implica la preservación de la independencia política y la herencia cultural, sino que se convierte en un instrumento importante de la política del desarrollo económico.

Las inversiones extranjeras que desplazan actividades nacionales mediante la adquisición de empresas nacionales y concentran decisiones importantes de administración y el adelanto tecnológico fuera de los países receptores, son contrarias al nacionalismo naciente de la América Latina. La expresión de tal nacionalismo puede verse en leyes como la de “compre lo argentino” de 1971 (ligada a la propiedad de las empresas vendedoras) o la de “compre lo colombiano” de 1972 (ligada al contenido nacional de los productos vendidos), así como en la de “compre lo norteamericano” de 1971 (ligada a la creación de las Corporaciones Nacionales de Ventas Internacionales y del Crédito Fiscal para la Creación de Empleos). Esta expresión de nacionalismo es evidente también en la legislación específica relativa al tratamiento concedido a la inversión extranjera en la América Latina que surgió a principios del decenio actual.⁶¹ (Más adelante, en la Sección E, aparecen las características de esta legislación).

D) MAYORES CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS OPERACIONES, EFECTOS Y TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Un importante factor causal que ha afectado significativamente las políticas recientes de los gobiernos latinoamericanos hacia la inversión extranjera directa ha sido su mejor conocimiento acerca de la forma de operación y de los efectos de tales inversiones. Este mayor conocimiento hace más verosímiles y fortalece los acontecimientos políticos internos que afectan a tales políticas. Además permite que los países receptores analicen más rápidamente y aprovechen los cambios que ocurren en el resto del mundo.

En las industrias extractivas el proceso de aprendizaje fue lento y requirió varios decenios. Como descubrieron Chile y Venezuela en sus esfuerzos de comercialización y de adelanto tecnológico en materia de co-

⁶¹ En lo relativo al nacionalismo económico, “... Brasil puede estar a punto de contraer la infección”, citado en *Business Latin America*, 11 de enero de 1972, p. 10.

bre y de petróleo, el ritmo de su aprendizaje no era independiente de las políticas seguidas por las empresas extranjeras en sus territorios. Sin embargo, en los años sesenta se hicieron adelantos importantes en la recolección e intercambio de información, en la negociación y promoción del adiestramiento de personal nacional, en el entendimiento de las transacciones financieras internas entre las filiales de empresas multinacionales, etcétera. Esto, aunado a diversos factores de mercado y de riesgo, permitió a los países receptores, particularmente en la industria petrolera de todo el mundo, lograr mejoramientos importantes mediante la renegociación de las condiciones de sus relaciones legales y económicas con las compañías extranjeras.⁶²

En el sector manufacturero, el conocimiento de los países en desarrollo receptores acerca de las actividades de los inversionistas extranjeros se asemejaba en los años sesenta al conocimiento que tenían en la primera parte de este siglo acerca del sector extractivo. Pero esta ignorancia está desapareciendo rápidamente, y lo que se llevó de 30 a 50 años en el sector extractivo, en lo que toca al entendimiento de las cuestiones y problemas implicados, podría lograrse en la América Latina en unos cinco años durante este decenio. Este conocimiento (cuyos detalles examinaremos más adelante) deriva de dos percepciones principales: primero, los países receptores están entendiendo que una cantidad mayor de recursos mal asignados significa un retroceso, antes que un avance, que lleva a una forma de "crecimiento empobrecedor".⁶³ Tales pérdidas son mayores cuando los recursos adicionales son extranjeros, por los pagos que debe hacerse a los factores productivos extranjeros. Por esta razón, los aranceles y otras formas de protección de las importaciones, así como la legislación antimonopólica y la planeación industrial, constituyen elementos de política fundamentales para la inversión extranjera. Segundo, los países receptores entendieron que el factor principal entre los que atraen a los inversionistas extranjeros a las manufacturas es el acceso al mercado nacional, y sólo en grado menor (para ciertas empresas exportadoras) el acceso a insumos locales baratos tales como la fuerza de trabajo, y nunca

⁶² En 1968, los países de la OPEP anunciaron una política de reducción de las ganancias de las compañías extranjeras en sus territorios hasta un nivel no mayor que el necesario para atraer capital extranjero. Además anunciaron su intención de renegociar las partes de los contratos vigentes que se apartaran de la norma anterior. Véanse las Resoluciones de la OPEP, XVI Conferencia, Viena, junio 24-25 de 1968, publicadas en OPEP, *Bulletin*, agosto de 1968, p. 4.

⁶³ Carlos Díaz Alejandro, "Direct Foreign Investment in Latin America", *op. cit.* H. G. Johnson elabora un análisis teórico en "The Possibility of Income Losses from Increased Efficiency or Factor Accumulation in the Presence of Tariffs", en *Economic Journal*, vol. LXXVII, núm. 305, marzo de 1967, pp. 151-154.

el tratamiento aplicado a la inversión extranjera. En los años sesenta, Bolivia atrajo, debido a su tamaño pequeño, muy pocos inversionistas extranjeros en las manufacturas, a pesar de los términos muy generosos que se ofrecieron. México, cuyas políticas relativas a la inversión extranjera son mucho más restrictivas, aunque a veces contradictorias, fue uno de los principales receptores de la inversión extranjera.

Algunas de las áreas específicas de conocimiento que han afectado las políticas latinoamericanas hacia la inversión extranjera directa son las siguientes:

1) *Contribución de capital*

A nivel global, la importancia de la inversión extranjera directa, o de la inversión extranjera en general (directa e indirecta), resultó muy pequeña en comparación con la contribución del ahorro nacional a las necesidades de la inversión latinoamericana. En el periodo de 1961 a 1965, la inversión extranjera directa sólo representó el 4 % de la inversión total de la región. En el periodo de 1966 a 1969 la cifra correspondiente fue 4.8 %.⁶⁴

Es evidente que la disponibilidad de factores de producción *adicionales* contribuye al crecimiento, y en tal sentido pueden ser importantes las contribuciones de capital extranjero directo. Pero en vista de su magnitud relativamente pequeña podrían ser remplazadas por otras alternativas. Por ejemplo, en el periodo de marzo de 1972 a marzo de 1973, sólo una parte de la colocación de bonos brasileños en los mercados extranjeros de capital ascendió a cerca de 140 millones de dólares,⁶⁵ cifra superior al total de fondos (inversión directa e indirecta, tanto privada como pública) proveniente de los Estados Unidos en 1968, que utilizaron las subsidiarias norteamericanas en todo el sector manufacturero de la América Latina.⁶⁶ Las colocaciones de bonos de otros países alcanzaron las cifras siguientes: Venezuela, 40 millones de dólares; Cuba, 26 millones; México, 55 millones; Jamaica, 10 millones; y Panamá, 20 millones.

Al nivel de las empresas, las compañías extranjeras han hecho contribuciones importantes a la inversión directa de las industrias extracti-

⁶⁴ Felipe Pazos, "El financiamiento externo de la América Latina, ¿Aumento progresivo o disminución gradual?", en EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 150, abril-junio de 1971, cuadro 4.

⁶⁵ "Los inversionistas arrebataron literalmente" los bonos brasileños. Véase *Business Latin America*, 21 de diciembre de 1972, p. 401.

⁶⁶ Departamento de Comercio de los Estados Unidos, *Survey of Current Business*, "Sources and Uses of Funds of Foreign Affiliates of U. S. Firms, 1967-1968", estudio preparado por David Belli, noviembre de 1970, pp. 14-20.

vas.⁶⁷ Pero en el sector manufacturero, la inversión extranjera directa sólo representó en los años sesenta, en la América Latina, una parte pequeña de los fondos utilizados por las subsidiarias extranjeras. Por ejemplo, del total de 959 millones de dólares que se utilizó para financiar las actividades de las subsidiarias norteamericanas en la América Latina durante 1968, sólo el 12.5 % se originó en los Estados Unidos en todas las formas, incluyendo préstamos y donativos a las empresas filiales, comerciales y públicas.⁶⁸

Tales cifras contrastan fuertemente con la historia económica anterior de la América Latina cuando el capital extranjero desempeñó un papel decisivo. Por ejemplo, antes de la primera Guerra Mundial la inversión extranjera representaba el 50 % del capital fijo existente en la Argentina.⁶⁹ Ahora la mayor parte de los fondos que utilizan los inversionistas extranjeros en el sector manufacturero se obtienen en el país, creando a menudo graves problemas de disponibilidad de crédito a las empresas nacionales.⁷⁰ En el Ecuador, antes de la nueva ley de compañías de 1972, una interpretación laxa de los requerimientos mínimos de depósitos internos de capital extranjero permitió que las subsidiarias de propiedad extranjera “no trajeran capital alguno [al Ecuador], sino simplemente obtuvieran préstamos locales para el financiamiento de sus necesidades”.⁷¹

En muchos sentidos, el término de inversión extranjera directa, por lo menos en el sector manufacturero de los países en desarrollo, es erróneo en cuanto a los fenómenos implicados. Sería más apropiado que se utilizara simplemente el término de “empresas *controladas* por extranjeros”.

2) *Sustitución de importaciones, promoción de exportaciones y efectos sobre las divisas*

Se ha afirmado que la inversión extranjera es uno de los factores principales que contribuyen a aliviar en parte las restricciones muy graves

⁶⁷ En lo que toca a la industria petrolera, véanse los datos del Departamento del Petróleo del Chase Manhattan Bank, citados por R. F. Mikesell en *Foreign Investment in the Petroleum and Mineral Industries*, Baltimore, John Hopkins Press, 1971, p. 13.

⁶⁸ *Survey of Current Business*, “Sources and Uses”, *op. cit.*

⁶⁹ Aldo Ferrer, *op. cit.*, pp. 168-9.

⁷⁰ En la Argentina, en los primeros nueve meses de 1970, a pesar de una reducción global de 20 % en el monto del crédito, en relación con el periodo correspondiente de 1969, las grandes compañías, predominantemente de propiedad extranjera, obtuvieron un incremento de 20 % en los fondos crediticios nacionales, mientras que la industria de mediana y pequeña escala sufrían una reducción del 42%. Véase José B. Gelbard, “Efectos políticos de la inversión extranjera: El caso argentino”, en Karl Heinz Stanzick, *op. cit.*, p. 173.

⁷¹ *Business Latin America*, 11 de enero de 1973, p. 16.

de balanza de pagos que confronta la América Latina. En el sector manufacturero esto se debe particularmente a sus actividades de sustitución de importaciones (de acuerdo con algunos estudios de la OCDE, cerca del 90 % de la producción de empresas de propiedad extranjera que operan en el sector manufacturero de países en desarrollo se destinó a la venta dentro del país receptor).⁷² En el sector extractivo, los efectos de balanza de pagos ocurren básicamente a través de la promoción de exportaciones. Sin embargo, esta contribución de los inversionistas extranjeros debe sujetarse a dos salvedades importantes. La primera se refiere a la forma de medición de los efectos de balanza de pagos. La segunda se refiere a la composición de las exportaciones del sector manufacturero por países, líneas de productos y empresas.

La medición correcta de los efectos de balanza de pagos no debe incluir únicamente las entradas de capital registradas (inversiones) y las salidas (envíos de beneficios e intereses), sino también el efecto neto de la promoción de exportaciones y la sustitución de importaciones. Estos efectos directos suelen mostrar un resultado fuertemente positivo en la balanza de pagos,⁷³ especialmente en el sector extractivo. Pero en el sector manufacturero, en la medida en que la inversión extranjera directa asume la forma de adquisiciones de empresas previamente existentes, lo que ha constituido una práctica frecuente, y en la medida en que muchas actividades podrían haberse realizado bajo estructuras de propiedad diferentes (por ejemplo, a través de acuerdos de licencias), los cálculos de los flujos de capital no constituyen por sí solos un método de medición correcto, cuando se hacen los ajustes debidos por concepto de pagos de regalías y por la utilización de algunos insumos nacionales escasos.⁷⁴ Esta hipótesis alternativa muestra a menudo un efecto negativo de balanza de pagos de la inversión extranjera directa en el sector manufacturero de los países en desarrollo.⁷⁵

En el caso del sector manufacturero, se ha informado que las subsidiarias de propiedad extranjera que operan en la América Latina han tenido tasas de crecimiento de sus exportaciones mayores que las empresas

⁷² Naciones Unidas, "Prácticas comerciales restrictivas", TD/B/C.2/104/Rev. 1, Nueva York, 1971, p. 19.

⁷³ Véase, por ejemplo, H. May, "The Effects of United States and Other Foreign Investment in Latin America", Consejo para América Latina, enero de 1970.

⁷⁴ P. Streeten, "The Multinational Enterprise and Development", mimeografiado, Oxford, 1972.

⁷⁵ S. Lall, "Balance of Payments and Income Effects of Private Foreign Investment in Manufacturing", estudio preparado para la UNCTAD.

nacionales,⁷⁶ aunque con tasas anuales de crecimiento decreciente.⁷⁷ Las exportaciones de las filiales manufactureras norteamericanas representaron en 1966 cerca del 40 % del total de exportaciones latinoamericanas de dicho sector, lo que ciertamente es impresionante.⁷⁸ Sin embargo, tales exportaciones se concentraron grandemente en pocos países (el 71 % de estas exportaciones se originó en México, la Argentina y el Brasil, con tasas de crecimiento mucho mayores que las del resto de la América Latina). Además, el 42 % de estas exportaciones se concentró en tres categorías de productos, a saber: partes automotrices (México), productos alimenticios (especialmente carne procesada de la Argentina) y determinados productos químicos. Por otra parte, un número pequeño de empresas acaparó la mayor parte de las exportaciones. Por ejemplo, en 1970 las empresas extranjeras realizaron el 44.6 % del total de exportaciones de manufacturas guatemaltecas al resto de Centroamérica. Seis compañías realizaron el 50 % del total de exportaciones manufactureras, y el 25 % del total de exportaciones de todas clases de Guatemala al resto de la América Central.⁷⁹

Así pues, las conclusiones aplicables a las exportaciones de las subsidiarias extranjeras que operan en algunos países no son válidas en otros países. Además, dentro de cada país unos cuantos productos representan la mayor parte de las exportaciones y provienen de un número de empresas relativamente pequeño. En consecuencia, en lo que toca a las exportaciones de manufacturas, las políticas de los países receptores por cuanto a las inversiones extranjeras pueden establecerse fundamentalmente sobre la base de unos cuantos casos de productos y compañías, más bien que con base en generalizaciones acerca de la contribución que hagan en general las subsidiarias extranjeras a la promoción de las exportaciones.

Hay que hacer otra consideración. Se ha afirmado que la presencia de subsidiarias de empresas multinacionales en todo el mundo constituye una red para las exportaciones de los países en desarrollo que es muy importante en potencia, ya que podría ahorrar los elevados costos fijos del establecimiento de canales externos de distribución. Pero lo cierto es que la misma presencia de las filiales en todo el mundo, *con instalaciones productivas*,⁸⁰ podría conducir a un mercado mundial separado en *cárte-*

⁷⁶ Fjanzylber. *op. cit.*

⁷⁷ Véanse los estudios realizados por el INTAL sobre este tema.

⁷⁸ H. May, *op. cit.*, p. 30.

⁷⁹ Rosenthal, *op. cit.*, pp. 346-7.

⁸⁰ R. Vernon, *Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U. S. Enterprises*, Basic Books, Nueva York, 1971.

les, lo que tendría repercusiones muy importantes sobre las prácticas restrictivas implícitas de las empresas.⁸¹ (Es dudoso que el Japón hubiese podido aumentar tanto sus exportaciones si su industria hubiese estado dominada por subsidiarias extranjeras cuyas actividades de exportación amenazasen la posición o la supervivencia de sus matrices en sus mercados nacionales o en el resto del mundo.)

Por estas razones, los países latinoamericanos están siguiendo actualmente sus propias estrategias complementarias, si no es que alternativas, a la dependencia de las subsidiarias extranjeras en materia de exportaciones. México negoció la promoción de exportaciones con compañías comerciales japonesas, y Brasil promulgó recientemente una legislación para la promoción de sus propias compañías comerciales y de "corredores de exportación" en el exterior, para reducir su dependencia de los canales de distribución controlados por extranjeros.⁸²

3) *La tasa efectiva de rentabilidad de las subsidiarias extranjeras*

Los datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos han indicado que la tasa media de rendimiento declarada por las inversiones manufactureras norteamericanas en América Latina ha sido menor que el rendimiento observado en el país receptor, y menor que las inversiones norteamericanas en el resto del mundo, a excepción de Canadá.⁸³ Sin embargo, recientes estudios por muestreo indican que en varias industrias la tasa de rendimiento efectivo de las inversiones extranjeras en América Latina asciende en promedio al 40 % o más.⁸⁴ (Estas estimaciones se ponen en duda a menudo, tanto por lo que toca al numerador como al denominador del término "rendimiento de la inversión", pero el argumento se basa en principios contables relativos a la asignación de los gastos fijos, antes que en un razonamiento económicamente correcto.)

Las subsidiarias extranjeras envían beneficios efectivos (de acuerdo con las tasas impositivas absolutas y relativas, los niveles de los aranceles, los participantes nacionales, la estrategia de la compañía, etc.), a través

⁸¹ Naciones Unidas, *op. cit.*, pp. 20-1.

⁸² Chile se encontró con que los contratos relativos a la comercialización del cobre por compañías extranjeras incluían cláusulas que concedían un derecho de veto a las partes extranjeras en relación con cualquier intento del Estado tendiente a intervenir, interferir, o siquiera conocer los detalles del sistema de comercialización administrado por los extranjeros.

⁸³ Para 1966, véanse los datos de H. May, *op. cit.*, pp. 5-6.

⁸⁴ Shane Hunt, "Evaluating Direct Foreign Investment in Latin America", estudios patrocinados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y compilados por Luigi R. Fi-nandi, *Latin America in the 1970's*, RAND, R-1067-dos, diciembre de 1972, pp. 127-146.

de diversos canales que incluyen el pago de regalías,⁸⁵ el sobreprecio de bienes y servicios vendidos a las subsidiarias, o los precios demasiado bajos de las exportaciones que éstas envían a sus matrices (apenas en 1972 empezó el Departamento de Comercio a registrar los pagos de regalías como parte de las "ganancias en el exterior").⁸⁶ Al parecer, los precios de los productos (exportaciones e importaciones) que reciben y envían las filiales latinoamericanas, constituyen un elemento muy importante del envío de ingreso efectivo. Así lo confirmaron algunos estudios realizados en Colombia, Perú y Chile, Ecuador y México, en sectores diversos tales como los de productos electrónicos, farmacéuticos, hule, productos químicos, industria pesquera, madera, metales preciosos, etc.⁸⁷ El precio excesivo de las importaciones de productos intermedios realizadas por las filiales de empresas extranjeras ha derivado, entre otras razones, de la estrategia de las compañías extranjeras de mantener elevados los aranceles y los precios de los bienes producidos en los países receptores.

Como mencionamos antes, esta elevada rentabilidad efectiva indica que América Latina pudo haber obtenido inversiones extranjeras a un costo mucho menor sin inhibirlas. Además, lo desproporcionado de la distribución de los beneficios fortalece la creencia existente en el sentido de que la inversión extranjera directa tiende a ser explotadora.⁸⁸

4) *La tecnología y el capital humano*

La contribución más importante de la inversión extranjera no se encuentra en el área del capital financiero (véase el análisis anterior), sino en los elementos de los conocimientos productivos⁸⁹ (administrativos y tecnológicos) que llegan al país receptor. El Tercer Mundo debe buscar esos conocimientos tecnológicos, y promover su empleo y sus beneficios. En la búsqueda de un acrecentamiento de tales capacidades administrati-

⁸⁵ En 1966 los pagos de regalías de las subsidiarias manufactureras norteamericanas a sus matrices o a otras empresas filiales ascendieron, según se informó, al 26 % de sus beneficios declarados. Véase Departamento de Comercio de los Estados Unidos, *U. S. Direct Investments Abroad 1966*, OBE-SUP71, 1971, pp. 73 y 149.

⁸⁶ Departamento de Comercio de los Estados Unidos, *Survey of Current Business*, "U. S. Direct Investment Abroad in 1971", noviembre de 1972.

⁸⁷ C. V. Vaitos, *Income Generation and Income Distribution in the Foreign Investment Model*, op. cit., R. Vernon cita conclusiones diferentes en op. cit.

⁸⁸ E. T. Penrose, "International Economic Relations and the Large International Firm", en *New Orientations: Essays in International Relations*, P. Lyon y E. T. Penrose, comps. Cass, 1970, pp. 114 ss.

⁸⁹ Véanse definiciones de tipos diferentes de capital en H. G. Johnson, *Comparative Cost and Commercial Policy for a Developing World Economy*, The Wicksell Lectures, 1968.

vas y tecnológicas, los países latinoamericanos están empezando a entender dos aspectos importantes de la inversión extranjera.

Una de las ventajas principales de las empresas multinacionales se encuentra en su capacidad innovadora para combinar —es decir, reunir en una forma comercialmente exitosa— elementos diversos del conocimiento. Estos elementos se presentan luego en paquete al país receptor, que a menudo no puede asimilarlos, o —lo que es más importante— no se le ofrece la oportunidad de desarrollar esta capacidad de síntesis o combinación de elementos cognoscitivos en empresas económicamente rentables. La *integración* de habilidades constituye una ventaja específica para una empresa, pero la diferenciación de habilidades debe ser uno de los objetivos de la política gubernamental. Así pues, la contribución decisiva de los inversionistas extranjeros en un proyecto y en un periodo particular se convierte, a mediano y largo plazo, en el costo principal del país receptor. Éste se olvida del desarrollo interno de tales habilidades (muchas de las cuales no son específicas de las industrias, sino de las tareas)⁹⁰ y de la capacidad para integrarlas.

Una segunda percepción de los países receptores se refiere a la forma particular de la tecnología que traen los inversionistas extranjeros y a las consecuencias que ello tiene para las fuentes alternativas de abastecimiento.⁹¹ Actualmente, América Latina muestra una concentración muy grande por compañías o países en la adquisición de conocimientos, maquinaria, partes que incorporan la tecnología, etc.⁹² La diferenciación y la compra separada de estos elementos podrían aumentar el poder de negociación de los países receptores y disminuir así los costos. Sin embargo, más importantes aún serán los resultados de la capacidad para seleccionar una tecnología más apropiada para las condiciones internas, y todavía más el impulso al desarrollo de capacidades internas para integrar posteriormente los diversos elementos tecnológicos en la producción local. Aun si esto aumentase los costos durante cierto periodo (al no aprovechar el paquete de conocimientos ofrecidos por las empresas multinacionales), aquí sí se puede aplicar correctamente el argumento de la industria en estado de infancia, sin proteger a las subsidiarias extranjeras.

Todos los elementos anteriores del conocimiento (acerca del capital,

⁹⁰ C. V. Vaitsos analiza estos conceptos y presenta algunos datos al respecto en "Employment and Foreign Direct Investments: Some Notes and Figures", *op. cit.*

⁹¹ R. Stobough presenta algunos datos sobre la industria petroquímica en "Utilizing Technical Know-how in a Foreign Investment and Licensing Program", ensayo presentado a la Reunión Nacional de la Asociación de Investigadores de Mercados de Productos Químicos, Nueva York, 3 de febrero de 1970, p. 5.

⁹² C. V. Vaitsos, *Income Generation...*, *op. cit.*, p. 24.

los ingresos de divisas, las mediciones correctas de la rentabilidad, el desarrollo del capital humano y de los conocimientos productivos) están afectando significativamente las políticas latinoamericanas relativas a la inversión extranjera. Hace diez años, sólo en la Embajada de los Estados Unidos podía encontrarse información confiable acerca de la inversión extranjera en Perú.⁹³ Hace tres años, al redactar la Decisión 24, la fuente principal de información fueron los datos publicados por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (aunque se plantearon dudas graves acerca de la utilidad de sus revelaciones).⁹⁴ El año próximo, México y el Pacto Andino tendrán sus propios sistemas de información y análisis sobre el flujo y los efectos de la inversión extranjera en su área.

E) TENDENCIAS PROBABLES DE LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS EN RELACIÓN CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Las consideraciones hechas en las secciones anteriores nos permiten entender algunas tendencias importantes de las políticas relativas a la inversión extranjera que han surgido en los últimos tres años en América Latina, y esperar que las mismas se robustecerán en el futuro. Seguramente habrá diferencias entre los países, sobre todo por dos razones: *a)* las diferencias políticas generales, y *b)* el grado de inexperiencia de un país en un campo de producción particular. Sin embargo, algunas diferencias de política podrían ser más una cuestión de forma o de declaración explícita que de sustancia. Además, los retrasos en la definición y aplicación de políticas podrían interpretarse como constitutivos de diferencias fundamentales.⁹⁵ Por otra parte, en virtud de que los conocimientos relativos a la inversión extranjera están aumentando rápidamente, y dado que los factores mundiales pertinentes no se ven afectados por las diferencias políticas existentes en América Latina (por oposición a las diferencias de mer-

⁹³ Shane Hunt, *op. cit.*

⁹⁴ M. Wionczek, "Hacia el Establecimiento de un Trato Común para la Inversión Extranjera en el Mercado Común Andino", en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, abril-junio de 1971.

⁹⁵ Brasil, al igual que los países centroamericanos, sigue actualmente políticas de inversión extranjera muy diferentes de las que sigue el resto de América Latina. Sin embargo, los debates crecientes que se observan en la prensa brasileña, y aparentemente dentro del grupo militar gobernante, sobre cuestiones relacionadas con la distribución interna del ingreso y con el control extranjero de la industria nacional, así como con la emancipación (con apoyo gubernamental) de algunas de sus empresas de importancia decisiva, podrían traducirse en algunos cambios de la política en este renglón, en el futuro. Algunos observadores han considerado que no son accidentales actos tales como la prohibición del Ministerio de Justicia de Brasil de la publicación de materiales escritos por Roberto Campos (un partidario decidido de las inversiones extranjeras y una figura muy importante en el gobierno de Castello Branco). Véase el *Financial Times*, Londres, 17 de octubre de 1972.

cado), estos dos elementos ayudarán a generar tendencias similares en las políticas relativas a la inversión extranjera, a pesar de las discrepancias políticas nacionales.

Las tendencias que se observan indican una creciente intervención estatal, a través de mecanismos diversos, en los asuntos de las empresas extranjeras de los países receptores. Tal intervención implica una preservación creciente de los mercados nacionales y de la capacidad económica potencial del país, en relación con el resto del mundo, para alcanzar objetivos de desarrollo nacional o subregional, en lugar de dejarlos en manos de las políticas y objetivos globales de las empresas multinacionales. Además, para diluir los riesgos políticos y económicos, los estados latinoamericanos, formalmente (por ejemplo en el Pacto Andino), o bajo arreglos especiales (por ejemplo, las asociaciones andino-mexicana y andino-argentina), o implícitamente a través de los efectos de demostración, están colaborando en la realización de sus objetivos nacionales y subregionales con respecto al acceso a las entradas de factores productivos extranjeros y a su tratamiento. En este proceso han rechazado formalmente toda institucionalización a nivel internacional que implique la cesión de ciertos derechos soberanos (es decir, el arbitraje internacional y la solución de conflictos con los inversionistas extranjeros por terceras partes). Varios de ellos han expresado además opiniones negativas en cuanto a las propuestas para la creación de un mecanismo internacional (equivalente al del GATT, o bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales) para propósitos de la regulación de las relaciones existentes entre el país receptor y los inversionistas extranjeros.

Estas tendencias se manifiestan en tres áreas interconectadas: 1) la cuestión del control (por oposición a la mera participación en la propiedad); 2) el empleo de instrumentos de política pública, y 3) el empleo del poder de negociación del gobierno receptor como un mecanismo para el establecimiento de relaciones con los inversionistas extranjeros.

1) *La cuestión del control*

El interés creciente de los países latinoamericanos en el control parcial, y en algunos casos total, de algunas o todas las actividades de los proveedores de factores productivos extranjeros dentro de sus territorios, deriva en parte de un conflicto fundamentalmente económico existente entre las dos partes: las empresas tratan (o deberían tratar) de elevar al máximo sus beneficios al nivel global (lo que no siempre es compatible

con la eficiencia de la asignación de recursos),⁹⁶ mientras que los gobiernos se interesan en la elevación al máximo de los beneficios de su país. Las consecuencias de este conflicto para las políticas latinoamericanas no se reflejan solamente en la distribución de los beneficios resultantes del empleo de los factores productivos extranjeros, aunque éste es ciertamente uno de los elementos decisivos que han de tomarse en cuenta. Las tendencias de las políticas gubernamentales muestran un enfoque más “estructuralista” y una necesidad de controlar las fuentes o factores causales que determinan los efectos globales tanto como su distribución.⁹⁷ Las razones son diversas. Dos de las más importantes consisten en que algunos de los beneficios y costos más importantes de las operaciones de los factores productivos extranjeros no se reflejan en los beneficios y costos en que se basan las decisiones privadas. Además, las condiciones que determinan la necesidad de insumos extranjeros no están dadas, sino que se ven afectadas por la disponibilidad y el empleo de tales factores durante años anteriores, así como por las políticas de los gobiernos receptores.

La cuestión del control plantea de inmediato la relativa a las reglas mínimas de coerción y flexibilidad necesarias para lograr tal control. En condiciones ideales con una situación menos compleja en que hay inversión directa y los países en desarrollo tienen mayor poder de negociación en su confrontación con las empresas extranjeras, la flexibilidad constituye la mejor solución porque dota al país receptor de la mayor cantidad posible de grados de libertad para escoger. Pero el mundo dista del ideal en relación con la capacidad de los gobiernos (o sus funcionarios) para tomar decisiones adecuadas caso por caso en medio de la negociación comercial (que incluye los sobornos) aunada a las presiones políticas y de otras clases. También dista del ideal en relación con las condiciones del mercado en que operan las empresas multinacionales (como vimos antes, las empresas multinacionales son en muchos sentidos el producto y los promotores de los mercados mundiales imperfectos). Además, aunque el poder de negociación de los países latinoamericanos frente a las empresas multinacionales es mucho mayor de lo que se creía, o de lo que se ha ejercitado hasta el presente, todavía dista mucho de poder dictar todas las condiciones necesarias que podríamos suponer en la búsqueda de la flexibilidad total, o que serían más convenientes desde el punto de vista del desarrollo de los países receptores. Así pues, las reglas mínimas

⁹⁶ Prácticas de discriminación espacial de tipo monopolístico u oligopólico, el carácter de bien público que tiene el conocimiento, y otras diferencias entre el rendimiento privado y el social.

⁹⁷ Como es sabido, en las situaciones de “suma diferente de cero” la distribución de los beneficios afecta a la magnitud total de los mismos.

constituyen una base de negociación que quizá no podría existir en condiciones diferentes (es decir, de flexibilidad). Además, dados el tamaño de los mercados y las necesidades de los países latinoamericanos, las reglas mínimas establecen la posibilidad de reglas mínimas *comunes* que fortalezcan colectivamente las posiciones individuales, en lugar de que éstas sucumban ante los errores de política que produjo la flexibilidad en los países centroamericanos. Allí, cada país trató de adelantarse a los otros ofreciendo más beneficios o incentivos a los inversionistas extranjeros para atraerlos, lo que se tradujo en una posición de negociación *mínima* (!). Sin embargo, como indican las propuestas del Código Andino y las mexicanas, se permite la flexibilidad en algunas partes de las reglas mínimas. El futuro decidirá si tal flexibilidad se utilizará como excepción, o si se deteriorará y se convertirá en la práctica general.

Dado que el control efectivo es tan difícil, y en virtud de que sus requerimientos cambian según la definición del mismo que se utilice, los países latinoamericanos emplean varios instrumentos de política. En seguida enumeramos algunos de los más importantes y comunes, muchos de los cuales constituyen posiciones totalmente diferentes de las existentes hace cuatro años:

- a) Registro de los contratos de tecnología y/o de las inversiones extranjeras, identificación de propietarios (es decir, acciones nominales en lugar de al portador), mejores prácticas de investigación y el empleo, análisis y disseminación de la información en estas áreas como un instrumento de control.
- b) Requerimiento de la evaluación y aprobación gubernamental para la entrada de inversiones y/o tecnología extranjeras. Esto rehúsa la aceptación automática de toda entrada de factores productivos extranjeros, mediante la aplicación de mayores negociaciones y mayor selección (otro tipo de flexibilidad).
- c) Establecimiento de organismos departamentales o interdepartamentales que evalúen permanentemente las inversiones extranjeras y los costos de tecnología.
- d) "Latinoamericanización" parcial (con diversas reversiones) de algunos recursos nacionales (por ejemplo, la "argentinización del crédito", el empleo del poder de compra del estado, etc.).
- e) Control de algunos aspectos de la fijación de los precios de las transferencias, para reducir la evasión de impuestos mediante negociaciones o mediante el examen de los precios de la tecnología, los flujos de producto, del crédito, etc.

- f) Limitación de las áreas en que pueden intervenir las empresas extranjeras en diversas formas:
 - i) Control de la adquisición de empresas nacionales,
 - ii) Preservación de ciertas áreas (por ejemplo, servicios públicos, partes del sistema bancario) para las empresas controladas nacionalmente,
 - iii) Nacionalización o promoción del control nacional de sectores decisivos de la economía (por ejemplo, una parte del sector extractivo).
- g) Participación en la propiedad, la administración y el control global de las empresas extranjeras (por ejemplo, la nacionalización gradual del Pacto Andino; la nueva propuesta mexicana).

En vista de la importancia del instrumento de política mencionado en último término, debemos distinguirlo de mecanismos previamente existentes en la región, en los cuales la "latinoamericanización" significaba fundamentalmente la participación en el capital social de una empresa, pero con dos efectos negativos importantes: *a)* creaba una clase de rentistas nacionales que acentuaba las diferencias de la distribución del ingreso y "extranjerizaba" los intereses nacionales en lugar de "nacionalizar" los extranjeros, y *b)* no producía ningún control efectivo, sino que servía más bien como un medio de financiamiento de las empresas extranjeras, a menudo a un costo de capital negativo para los intereses extranjeros.⁹⁸ Haremos un comentario final sobre este tema, que en realidad requiere un tratamiento separado y extenso que escapa a los límites de este ensayo. Aun si las empresas mixtas implicasen costos mayores, como los de pagos de regalías al exterior, y en algunos casos significasen exportaciones menores que las de las empresas de propiedad exclusivamente extranjera, todavía se justificarían, si son realmente efectivas (con todo o parte del control en manos de los participantes nacionales), de acuerdo con consideraciones relativas a los factores en estado de infancia (por ejemplo, la creación de empresarios nuevos, de mercados de capital incipiente, etcétera).

⁹⁸ En los años sesenta, la Compañía Chrysler tuvo una empresa mixta en Colombia que declaró pérdidas durante la mayor parte de sus años de operación, con lo que no pagó impuestos al ingreso ni dividendos a los participantes nacionales. La empresa matriz obtuvo ganancias a través de los precios de las transferencias. A fines del decenio de 1960, cuando el gobierno solicitó licitaciones para una extensión de operaciones, la Chrysler se unió a otras diez empresas que trataron de participar, a pesar de las pérdidas que había declarado antes.

2) *Los instrumentos de la política pública*

Debemos mencionar dos consideraciones generales relativas a las políticas públicas, porque se refieren directamente al tratamiento de la inversión extranjera. La primera tiene que ver con el entendimiento cada vez mayor que existe en América Latina de que diversas políticas públicas globales constituyen en sí mismas un tratamiento de la inversión extranjera, en virtud de la magnitud de la participación de dicha inversión en los países receptores, aunque no se les llame así explícitamente. Una de las más importantes se refiere a los aranceles establecidos por el país receptor de factores productivos extranjeros. Una gran parte de la elevada rentabilidad efectiva de las inversiones extranjeras en América Latina, a la que nos referimos antes, puede atribuirse claramente al arancel excesivo y a otras protecciones que benefician básicamente a los inversionistas extranjeros. Por ello, la decisión anunciada por México de bajar los aranceles *ad valorem* hasta el 25 %, y las políticas del Pacto Andino que tienden a establecer un arancel externo común corrector de varias de las anteriores estructuras arancelarias nacionales, elevadas y distorsionadas, constituyen cambios importantes de la política relativa a la inversión extranjera directa (es interesante hacer notar que en el caso del Pacto Andino el acuerdo colectivo sobre aranceles pasa al nivel intergubernamental las negociaciones relativas a la protección, en lugar de que se realicen tales negociaciones, como antes, entre un gobierno receptor y el inversionista extranjero interesado).

Otro instrumento importante de la política pública es la legislación antimonopólica relativa a las prácticas empresariales abiertamente restrictivas que parecen constituir la regla general de las operaciones de empresas multinacionales que se reparten el mercado en forma oligopólica. La aplicación de tal legislación, aproximadamente cincuenta años después que en los países industrializados, se está difundiendo ahora rápidamente por América Latina como resultado de los efectos de demostración que provienen del interior de la región. De igual modo, la planeación industrial, la racionalización de la producción (como ocurre en la industria automotriz), y las políticas relativas a los factores productivos nacionales incipientes (por ejemplo, los incentivos fiscales, monetarios, y de otras clases, que se otorgan a empresas de consultoría y de ingeniería), constituyen elementos que afectan la inversión extranjera. Es digno de mención que en los años setenta estemos presenciando el surgimiento de tales políticas, claramente diferentes de las que se utilizaron en los años sesenta, y

con un carácter más nacionalista, en lugar de dejar la integración industrial multinacional, o los programas de complementación, enteramente en manos de la planeación y la dirección globales de las empresas multinacionales, como ocurrió a menudo con muchos de los proyectos de la ALALC.

La segunda consideración general sobre las políticas públicas se refiere al hecho de que algunos países (como Brasil) utilizan tales instrumentos como la herramienta principal de su tratamiento a la inversión extranjera. En algunos casos se vuelven muy sutiles (por ejemplo, Brasil, el único país latinoamericano que pudo establecer, a pesar de fuertes presiones externas, una política de no reconocimiento de patentes en el caso de los productos del sector farmacéutico y de sus procesos de producción, está utilizando este instrumento como una palanca para negociar precios con las empresas extranjeras de ese sector, bajo la amenaza de que el Estado podría intervenir en la producción de los artículos farmacéuticos no protegidos si los precios se mantienen demasiado elevados).

Los instrumentos de la política pública constituyen un elemento necesario y decisivo del trato concedido a la inversión extranjera. Sin embargo, debido a las características especiales de esta inversión, y a la posibilidad de que se modifique el manejo de tales instrumentos mediante las negociaciones con los inversionistas extranjeros, no puede constituir el único enfoque de una política eficiente en esta área sin un trato específico a las subsidiarias extranjeras.

3) *La negociación como un instrumento de política en el campo de la inversión extranjera*

La relación que se establece entre el país receptor y el inversionista extranjero es fundamentalmente una negociación que involucra un "juego de suma diferente de cero" de resultados posibles que conducen tanto al conflicto como a la colaboración. El poder de negociación del gobierno receptor reside en su control efectivo o potencial sobre la entrada de empresas extranjeras al mercado local, como ocurre con la inversión en sustitución de importaciones (particularmente en el sector manufacturero). Este poder de negociación no se utilizó, ni se reconoció suficientemente siquiera, durante los años sesenta en América Latina. En el sector de extracción, el poder de negociación del país receptor reside en el control de los recursos naturales; y en otras áreas, particularmente en la de promoción de exportaciones, en la disponibilidad de factores productivos baratos.

El empleo de herramientas parciales del análisis económico conduce a la conclusión de que si los beneficios exceden a los costos imputados debe aceptarse una inversión extranjera, en lugar de que sea simplemente aceptable. Lo primero implica que la "situación alternativa" es la ausencia de inversión extranjera directa, pasando por alto una diversidad de situaciones negociables que podrían traducirse todavía en inversión extranjera directa. Además, esa posición se olvida de la posibilidad de establecer otras combinaciones de producción y/o propiedad cuyos beneficios netos podrían ser más aceptables para el país receptor y que también se pueden lograr. En otro caso de negociación, el de los sindicatos, la aplicación del análisis parcial de costo-beneficio, tal como se emplea en ocasiones en forma extrema en la situación de la inversión extranjera, habría significado que toda tasa de salario por encima del nivel de subsistencia debería ser aceptable.

Los elementos de la negociación son múltiples y están presentes en las políticas directas e indirectas de la inversión extranjera. Su aplicación implica cierta distribución continua de los beneficios netos, presentes y futuros, distribuibles y no distribuibles. Lo que sigue sólo se refiere a un ejemplo ilustrativo que indica las grandes posibilidades de aplicación del poder de negociación en cuanto a la inversión extranjera directa. Esta área se amplía aún más por el hecho de que las situaciones involucradas reflejan a menudo estructuras bilaterales monopólicas u oligopólicas con resultados finales indeterminados *a priori*.⁹⁹

Si un inversionista extranjero se establece en un país para proteger un mercado de exportación existente como una estrategia defensiva contra otros competidores potenciales que podrían elaborar los mismos planes de producción o planes alternativos en el país receptor (un caso frecuente de acuerdo con la teoría del ciclo de los productos), ocurrirá lo siguiente: desde el punto de vista del país receptor, el total de los efectos de ingreso adicional derivados de las operaciones de ese inversionista particular no constituye el beneficio marginal obtenido que deba considerarse. Este beneficio es igual a la diferencia (positiva o negativa) existente entre la inversión en cuestión y las oportunidades alternativas. Así, el costo de oportunidad de la privación de una inversión particular es menor que el ingreso neto total generado, e igualmente menor que el costo de oportunidad de una inversión nueva de expansión, en circunstancias equivalentes. También

⁹⁹ Los párrafos que siguen aparecieron en C. V. Vaitos, "Income Distribution, Welfare Considerations and Transnational Enterprises", trabajo presentado a la Conferencia de Bellagio sobre "La empresa multinacional y el análisis económico", septiembre de 1972.

desde el punto de vista del inversionista defensivo, no se toman las decisiones de acuerdo con la diferencia existente entre el costo marginal de abastecimiento de un mercado en el país receptor, por ejemplo, y el costo medio de la producción en el exterior. Tales decisiones se basan en la diferencia existente entre los ingresos adicionales totales y los costos adicionales totales de los negocios en el exterior. Por lo tanto, en el caso de una inversión defensiva un país receptor tiene menos que ganar con un inversionista adicional que en el caso de un inversionista de expansión, en situaciones de producción comparables. Igualmente, dadas ciertas condiciones de costos de transporte y de tasas arancelarias, el inversionista defensivo tiene más que perder si no realiza la inversión que en el caso de una actividad de expansión. La diferencia de las magnitudes relativas podría ser muy sustancial e implica posibilidades de ganancias adicionales para el país receptor a través del empleo inteligente de su capacidad de negociación. Aun los países pequeños pueden encontrarse con su poder de negociación sustancialmente aumentado, en términos relativos, cuando se enfrenten a las empresas multinacionales en situaciones como la que describimos antes. Un análisis de costo-beneficio que se aplique unilateralmente al país receptor y que omita otras oportunidades de producción no podrá considerar debidamente tales alternativas de políticas importantes.

Hasta aquí hemos intentado interpretar y explicar las tendencias latinoamericanas que en el decenio en curso implicarán cambios significativos en relación con el decenio anterior en materia de control, participación nacional y negociación en el modelo de la inversión extranjera. Nuestras conclusiones deben contemplarse a la luz de un cambio importante y uniforme de la *dirección* de las políticas. La extensión de su aplicación variará de un país a otro dependiendo de las diferencias políticas, la fortaleza económica y el refinamiento de la maquinaria gubernamental y de los empresarios nacionales. Pero no olvidemos que al iniciarse el decenio en curso los países latinoamericanos encontraron sus sectores productivos bajo fuerte control extranjero. Su situación difiere de la de Japón o Yugoslavia, que ahora avanzan en dirección contraria a la de América Latina, partiendo de un punto claramente diferente.